

1500342-37.2022.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... em que foi condenado por tráfico de drogas com início de execução há menos de cinco anos (fls. 123/124). Assim, a primeira condenação será aqui utilizada como maus antecedentes e a segunda na fase seguinte como reincidência. Deixo de elevar a pena por conta da não localização da mercadoria, porque em casos semelhantes tal não foi considerado por este magistrado. Deixo também de levar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

2ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500342-37.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500342-37.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RAMOS DA SILVA e outro

Juiz de Direito: Dr. Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

RODRIGO RAMOS DA SILVA qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput c.c. §2º, incisos II e V, c.c §2ª-A, I do Código Penal, porque no dia 24 de março de 2022, por volta das 14h20, na Avenida Washington Luís, nº 758, Vila Atlântica, nesta cidade e comarca de Mongaguá, juntamente com WESLEY LINHARES SOARES (cujo processo foi desmembrado), agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e mediante restrição de liberdade da vítima, subtraíram 22 pacotes (encomendas), além de um estepe, um "macaco" e uma chave de rodas pertencentes às empresas "Jadlog" e "Dialogo Logística Inteligente".

'Consoante o apurado, na data dos fatos, RODRIGO e WESLEY, decididos a praticar o roubo, se dirigiram até o local dos fatos em um FIAT/Uno verde, placas DJD 0458, de propriedade de RODRIGO, oportunidade em que avistaram a vítima Renato Alves de Almeida, funcionário da empresa Jadlog, realizando entrega de mercadorias. E decidiram abordá-la. Para tanto, RODRIGO e WESLEY aproximaram-se da vítima e anunciaram o assalto, mostrando o armamento preso na cintura de WESLEY e obrigando a vítima a entrar dentro do compartimento de carga do veículo da empresa. Após, os criminosos se deslocaram - RODRIGO guiando o FIAT/Uno e WESLEY o veículo Fiorino pertencente à vítima - por aproximadamente dez minutos até um matagal. Naquele local, RODRIGO e WESLEY retiraram as mercadorias que estavam no baú da Fiorino, bem como os demais itens mecânicos e, em seguida, ordenaram que a vítima novamente

ingressasse dentro daquele compartimento e, após um tempo, abandonaram o veículo e a vítima nas proximidades da Rua XV de Novembro com a praia. A vítima registrou a ocorrência, e, considerando que o veículo da empresa possuía sistema de rastreamento, a equipe investigativa conseguiu delimitar o trajeto realizado pelos roubadores durante a ação criminosa, localizando o exato ponto onde a carga fora retirada do carro da vítima e deixada em um matagal. Analisando-se as imagens de câmeras de segurança existentes no trajeto, a equipe logrou êxito em identificar o veículo FIAT/Uno utilizado por RODRIGO e WESLEY, localizando-o estacionado bem próximo ao matagal onde a carga havia sido deixada na data dos fatos, identificando o seu proprietário como RODRIGO, tirando fotos tanto do veículo quanto do denunciado. Em solo policial, RODRIGO confessou a prática do crime ora investigado e de outros dois delitos, os quais estão sendo investigados em autos próprios. RODRIGO, ainda, apontou WESLEY como coautor dos crimes, delimitando sua conduta e de WESLEY na ação criminosa.''

A denúncia foi recebida às fls. 83/87.

O réu Rodrigo foi citado às fls. 131 e apresentou resposta à acusação às fls. 136/141.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento foram produzidas as provas postuladas pelas partes e interrogado o réu.

Em alegações finais as partes se manifestaram.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade do delito veio comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/08) e relato da vítima.

A responsabilidade criminal do acusado, por sua vez, restou suficientemente demonstrada no conjunto probatório.

O réu Rodrigo em solo policial disse que '' no dia dos fatos encontrava-se circulando pela cidade, ao volante do seu veículo Fiat Uno, de cor verde, juntamente com seu companheiro Wesley, pois pretendiam praticar um crime de roubo, com o propósito de arrumar dinheiro. Recorda-se que no local dos fatos, visualizaram um veículo Fiat Fiorino, de cor branca, aparentando estar fazendo entregas de mercadorias. Após combinar com Wesley o modus operandi, decidiram abordar tal veículo. Aproveitando que o veículo estava parado desceram rapidamente do veículo do interrogando, e anunciaram tratar-se de um crime de roubo. Esclarece que nem o interrogando, nem o Wesley estavam armados com arma de fogo, tão somente simulavam tal realidade. Após renderem o motorista, colocaram-no trancado no interior do baú, saindo rapidamente daquele local, o interrogando conduzindo seu veículo Fiat Uno, e o Wesley ao volante do Fiat Fiorino. Foram até a Rua 15 de novembro, próximo da residência de Wesley, e ali esconderam todos os objetos que estavam no interior do veículo. Esses objetos foram deixados no terreno baldio. Em seguida, ainda com a vítima no interior do veículo Fiorino, tudo muito rápido, dirigiram-se para outro local, uma rua já do lado praia cujo nome não sabe informar. Foi informado a vítima que deveria permanecer no interior do veículo, trancada, por cerca de 05 minutos, e depois poderia sair. Assim foi feito. Em seguida rumaram para o local onde tinham deixado as mercadorias escondidas, carregaram-nas no carro do interrogando, levando-os para um terreno que fica entre a casa do interrogando e a casa de Wesley, anotando-se que ambos eram praticamente vizinhos. Ficou combinado que Wesley faria um "corre", e "iria desenrolar" a venda daqueles produtos subtraídos, assim foi feito, cerca de 03 dias depois o Wesley procurou o interrogando e lhe entregou R\$ 700,00 em dinheiro, Esclarece que durante essa prática criminosa, não subtraiu nenhum pertence ou quantia em dinheiro pertencente a vítima. Esclarece que em razão do sucesso dessa empreitada criminosa. ''

Em juízo confessou a prática delitiva. Disse que estava passando por dificuldade, desempregado e com más companhias. Estava morando na rua. No dia estava juntamente

com Washington (vulgo "Lacoste") quando então abordaram a vítima, funcionário de empresa de transporte, anunciaram o assalto e, colocando-a dentro da Fiorino, prosseguiram até um local denominado Rua dos Índios. Contou que não estavam armados e que só fizeram menção. Lá chegando, descarregaram com auxílio da vítima, a carga e colocaram no seu carro (uno). Por fim, Washington foi levar a vítima e a deixou no "lado praia". Ao final disse estar arrependido e pediu perdão para as vítimas. Não sabe quem é Wesley e não reconheceu a pessoa retratada às fls. 61.

A vítima em sede policial informou que "é motorista/entregador da empresa JadLog, que na data dos fatos realizava entrega de encomenda pelo local dos fatos, quando dois indivíduos aproximaram-se a pé, e um deles portando um revólver oxidado na cintura, levantou a camisa mostrando o armamento, e anunciou roubo, mandando que entrasse dentro do compartimento de carga do próprio veículo. Que, a vítima rodou dentro do veículo por cerca de dez minutos, e parou em um matagal, e lá retiraram todo o restante das encomendas que faltava entregar, deixando-as naquele matagal, em seguida, mandaram que embarcasse novamente no baú do veículo, e rodaram por mais uns cinco minutos, e o abandonaram junto com o veículo de entregas próximo à praia, na Rua XV de novembro, tendo a vítima conseguido sair do compartimento de carga, pois esta tem uma trava interna. Por fim, informa ainda a vítima que foi subtraído do veículo o estepe, macaco e chave de rodas."

Em juízo disse que estava realizando entregas. No momento em que desceu do carro e abriu a porta traseira, duas pessoas lhe abordaram, um de cada lado. Um deles (que não era Rodrigo) estava armado (viu a arma na cintura: cabo de madeira e gatilho) e o outro não chegou a ver se tinha arma. Mandaram ele entrar no baú com a mercadoria e arrancaram com o veículo, conduzindo em alta velocidade. Andaram cerca de 10 a 15 minutos. Até então não havia conversa entre o motorista e outra pessoa. Nisto o veículo parou num descampado (conseguiu ver, pela fresta de baixo do saco que estava na sua cabeça, que era um local de chão de terra) e descarregaram tudo, com o seu auxílio. Fecharam ele novamente no Fiorino, andaram mais 10 a 15 minutos e lhe abandonaram no lado praia. Neste trajeto ouvia duas pessoas no carro. A todo momento eles ameaçavam e perguntavam se o carro tem rastreador e que se o carro parasse eles iriam lhe matar. Ele tem uma tatuagem no peito e o porte físico. Não chegou a ver o uno. O veículo era rastreado. O local que foi deixado era longe da abordagem (cerca de 1 km). Como eles correram muito rápido, num dado momento bateu as costas, precisando de atendimento médico. Em juízo, reconheceu o réu como sendo um dos autores do fato.

Os policiais Thiago e Helio relataram, em resumo, que na investigação dos fatos as vítimas informaram que as encomendas tinham rastreador, motivo pelo qual conseguiram traçar a rota e percorrer o trajeto em busca de câmeras de monitoramento no trajeto em que o veículo foi capturado pelo rastreio (fls. .

Apesar da carência de câmeras na região (lado morro), conseguiram identificar uma residência com câmera bem próxima a abordagem em que conseguiram um vídeo do carro verde perseguindo o Fiorino (que dava a impressão que era Rodrigo quem conduzia o veículo verde). Com base nos fragmentos de placa, adotaram como hábito percorrer diariamente a rota que eles fizeram. Numa destas passagens, identificaram o Fiat Uno verde no mesmo local de descarga. Ao chegar próximo com viatura caracterizada, os indivíduos que estavam perto fugiram, mas depois conseguiram capturar eles.

Sabem que o veículo era o mesmo em razão do adesivo. Depois apresentaram as fotos dos réus para as vítimas que reconheceram ambos. Diante disso, foi expedido mandado de prisão e Rodrigo foi localizado. Rodrigo admitiu a prática do roubo e explicou o modo de operação deles. Wesley seria o responsável de vender. Abordagem e colocavam a pessoa no baú do veículo e depois a abandonavam. Rodrigo disse que somente faria menção de estar armado. Não se recorda da vítima ter relatado ter visto arma, mas teria que ler no depoimento.

Pois bem.

Não é demais lembrar que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítimas, quando harmônicas, coesas e isentas (como no caso em apreço) recebe especial relevo no acervo probatório, pois, normalmente, são as únicas que possuem contato direto com os roubadores e que, também por esta razão, são aptos a reconhecê-los.

Observa-se que não há contradição nas declarações da vítima, o que confirma a conduta descrita na denúncia e imputada ao réu, tornando certa a sua participação (no caso, autoria) no delito.

O réu confessou a prática delitativa e toda a dinâmica da empreitada criminosa, a qual já havia sido perfeitamente capturada pelos policiais no minucioso trabalho de perseguição dos rastreiros do veículo subtraído, onde foi possível aferir o veículo utilizado para guiar a Fiorino (Uno de propriedade do réu) e ponto a ponto desde o momento da abordagem, passando pela descarga da mercadoria (em local ermo) chegando até o local da liberação da vítima (no lado praia), conforme documento de fls. 16/27 e relatório de fls. 09/15.

A par disso, não há o que se discutir acerca da autoria delitativa.

Também é inconteste a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, uma vez que a vítima e o réu confirmaram a presença de dois agentes, o que foi também asseverado pelas investigações (já que um conduzia o veículo interceptado e outro o Fiat Uno)

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas para a execução, sendo que cada um dirigia um veículo, sendo que a presença do outro era importante não somente para levar os roubadores até a cena da abordagem, como também para que rapidamente pudessem transferir as mercadorias de um veículo para o outro, implicando sucesso no exaurimento do delito (não recuperação das mercadorias), efetivamente ocorrido.

Demonstrado também que a vítima foi restringida em sua liberdade. A vítima relatou que ficou sob custódia dos assaltantes por cerca de uma hora, ocorrendo a liberação, felizmente sem atentado à sua vida, somente após o exaurimento do roubo. Trata-se de situação em que a vítima ficou por tempo não muito prolongado sob a custódia dos roubadores, com objetivo de ocultar o roubo e garantir o sucesso da empreitada criminosa. Tivesse ficado mais tempo em restrição, o crime poderia ser outro e mais grave.

Quanto ao reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, a despeito dos argumentos levantados pela combativa defesa, não verifiquei qualquer insegurança ou contradição da fala da vítima, pois, logo que questionada por este juízo acerca da existência ou não de arma, afirmou prontamente que esta lhe foi mostrada (estando na cintura do rouboador que não era o ora réu Rodrigo). Embora tenha dito que não viu arma com Rodrigo, o fato do outro estar armado é suficiente para se revestir de circunstância objetiva que se comunica com o denunciado. Vale lembrar que não é imprescindível sua apreensão, bastando que a palavra da vítima seja segura, coerente, tal como no caso.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma. 2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 1º/02/2018, grifei).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. 2. O Magistrado de primeira instância destacou haver sido comprovada, por outros meios, a utilização da arma de fogo apreendida. A simples ausência do laudo pericial, no caso, não é suficiente para afastar a majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp n. 1.615.050/MG,

Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz DJe de 15/12/2017, grifei).

"PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO DA ORIGEM. INDISPENSABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. S. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4 - É firme e consolidada a jurisprudência desta Corte no sentido de que para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. 5 - Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp n. 627.089/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 23/10/2017, grifei).

No caso, como dito, o "outro elemento de prova" é a palavra da vítima que efetivamente viu a arma sendo mostrada, o que foi suficiente para gerar a grave ameaça e fazer com que ela se sujeitasse, com temor, à ordem dos roubadores, mesmo porque, embora realmente não tenham agido com violência, a todo momento ameaçavam a vítima de que algo de ruim poderia ocorrer com ela caso o veículo parasse por conta de rastreador.

Assim, a condenação na forma da denúncia é medida que se impõe.

Passo, assim, a dosar a pena, com fundamento no artigo 68, do Código Penal.

Do crime de roubo

Em primeira fase, nada a se valorar, pois as circunstâncias foram próprias ao delito em espécie. O réu possui contra si duas condenações anteriores, transitadas em julgado (e sem prescrição de reincidência) antes da data dos fatos aqui praticados. Trata-se do Processo n.º 0002191-70.2012.8.26.0366 em que foi condenado por desacato, com término da execução em 2020 e do Processo n.º 0003731-33.2017.8.26.0996 em que foi condenado por tráfico de drogas com início de execução há menos de cinco anos (fls. 123/124). Assim, a primeira condenação será aqui utilizada como Maus antecedentes e a segunda na fase seguinte como reincidência. Deixo de elevar a pena por conta da não localização da mercadoria, porque em casos semelhantes tal não foi considerado por este magistrado. Deixo também de levar em conta a lesão gerada na vítima porque esta pareceu ser superficial, embora tenha exigido atendimento médico no momento. Portanto, fixo a pena-base 1/8 acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, há a reincidência. Porém, a compenso com a confissão que foi retratada não somente em juízo como também em solo policial. Portanto, mantenho a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Em terceira fase, há três causas de aumento. Aumento a pena na metade, visto que presentes as causas de aumento do concurso de agentes e o fato do agente ter restringindo a liberdade da vítima, ficando em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa. Além disso, aumento a pena em 2/3 em razão do emprego da arma de fogo, ficando a reprimenda em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Do valor do dia-multa

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Do regime inicial

Em razão do montante da pena, acima de oito anos, não existe outro regime possível que não seja o fechado. Ademais, o réu é multirreincidente.

Do dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu RODRIGO RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e 26 (vinte e seis) dias-multa, estes no piso, como incurso no artigo 157, caput c.c. §2º, incisos II e V, c.c §2ª-A, I do Código Penal;

Mantenho a prisão preventiva do réu, conforme fundamentos outrora apresentados, ainda presentes. Logo, está evidenciado que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficiente para o caso sob análise, agora mais evidenciado em razão da superação de mais um degrau da presunção de inocência e na ausência de risco de violação do princípio da homogeneidade entre a prisão cautelar e a prisão-pena. Deixo de aplicar o constante do artigo 387, parágrafo 2.º, do Código de Processo Penal, porque tal regra vai de encontro ao princípio da isonomia com os presos condenados definitivamente, já que aqui não é possível a análise de requisitos subjetivos.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

Atualize-se o histórico de partes com a prolação da presente sentença.

Desmembre-se os autos conforme determinado no termo de audiência.

Intime-se o réu na pessoa de seu patrono constituído.

Expeça-se a guia de recolhimento provisória no prazo normativo.

Das Disposições finais

Ao trânsito em julgado, providencie a serventia a:

- 1) atualização do histórico de partes com a anotação do trânsito em julgado;
 - 2) expedição da guia de recolhimento definitiva;
 - 3) expedição de ofício de recomendação do réu no local onde se encontra preso ou, caso esteja solto, expeça-se mandado de prisão;
 - 4) expedição de ofício ao IIRGD;
 - 5) expedição de ofício ao TRE;
 - 6) abertura de vista ao Ministério Público para manifestação sobre a pena de multa.
- P. I. C.

Mongaguá, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA